LEZIONE 3.1 Modulo 3 · Privacy e riservatezza

LIVELLO 1 · LE BASI

I dati che non si incollano mai



IN QUESTA LEZIONE IMPARI A

- Riconoscere i dati personali e le categorie particolari in un testo di sede
- Distinguere ciò che si può incollare da ciò che va tolto
- Applicare la regola dello zero dati prima di ogni prompt
- Rileggere un testo già incollato con occhio critico

▸ In breve

L'IDEA IN UNA FRASE

All'IA si dà il problema, mai la persona: se un dato permette di risalire a un lavoratore, resta fuori dalla chat.

- Un'IA online è un **servizio esterno**: ciò che incolli esce dalla sede e viene conservato da un'azienda terza.
- **Salute** e **iscrizione sindacale** sono **categorie particolari di dati** (art. 9 GDPR): il livello di protezione più alto.
- Nomi, codici fiscali, matricole, indirizzi, telefoni, IBAN sono **dati personali** anche quando sembrano innocui.
- Anche senza nome, un insieme di dettagli (reparto + età + patologia) può **identificare** una persona.
- La regola pratica del corso è **zero dati**: si lavora su casi resi anonimi o su modelli generici.

1. Perché il problema esiste

Quando scrivi in ChatGPT, Claude o Gemini il testo non resta sul tuo computer: viaggia verso i server del fornitore, viene **conservato** per un periodo (che varia per strumento e impostazione) e, nelle versioni gratuite e personali, può essere usato per **migliorare i modelli** se non lo disattivi (lo vediamo in 3.4). In

alcuni casi le conversazioni possono essere lette da revisori umani: Google, per esempio, scrive esplicitamente di non inserire in Gemini informazioni riservate che non vorresti far vedere a un revisore.

Per un sindacato questo pesa doppio. Chi viene in sede ci affida **informazioni che non darebbe a nessun altro**: una diagnosi, un conflitto con il coordinatore, il fatto stesso di essere iscritto. La fiducia è il nostro capitale. Un copia-incolla distratto la mette a rischio, anche se nessuno se ne accorgerà mai.

§ **RIFERIMENTO**

Art. 9, par. 1, Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR): è vietato trattare dati che rivelino, tra l'altro, l'**appartenenza sindacale**, i **dati relativi alla salute**, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, l'origine razziale o etnica, la vita o l'orientamento sessuale, i dati genetici e biometrici. Il divieto ha eccezioni precise (par. 2), tra cui quella per i sindacati nell'ambito delle loro **legittime attività e con adeguate garanzie** (lett. d). Incollare quei dati in un servizio esterno non previsto dall'organizzazione non rientra in queste garanzie.

2. La mappa dei dati: rosso, giallo, verde

Livello	Esempi	Cosa fare
Rosso: mai	diagnosi, certificati, invalidità, gravidanza, iscrizione o delega sindacale, codice fiscale, IBAN, procedimenti disciplinari e penali	non incollare, in nessuna forma
Giallo: togliere o sostituire	nome e cognome, matricola, reparto molto piccolo, date esatte, età, ruolo unico (es. l'unico tecnico di radiologia notturno)	sostituire con segnaposto o generalizzare
Verde: si può	testo di un CCNL, una delibera pubblica, un regolamento, una domanda generale, un caso già anonimizzato	usare liberamente, verificando sempre le risposte

Il **giallo** è la zona più insidiosa. Il nome si toglie facilmente; ma «l'unica OSS over 60 della Cardiologia di Rovigo con la legge 104» è riconoscibile da chiunque lavori lì, anche senza nome. Il GDPR non protegge solo il nome: protegge ogni informazione che riguarda una persona **identificata o identificabile** (art. 4, n. 1).

! **ERRORE TIPICO**

Pensare che basti cancellare il nome. Se lasci reparto, data dell'infortunio, età e mansione, la persona resta **identificabile**. E attenzione agli **allegati**: un PDF o una foto della lettera dell'azienda contiene intestazioni, protocolli, firme e dati che nel testo non vedi.

3. Cosa resta da fare con l'IA, senza dati

Togliere i dati non significa rinunciare all'IA. Quasi tutto il lavoro utile di sede si fa sulla **struttura del problema**: quali norme si applicano, come impostare una lettera, quali domande fare al lavoratore, quali scadenze controllare. Per questo non servono nomi.

DOMANDA GENERALE AL POSTO DEL CASO COPIA E INCOLLA

```
Sei un esperto di contrattazione nella sanità pubblica italiana.
Un dipendente del comparto sanità con profilo [PROFILO] è assente per
malattia da [NUMERO] mesi. Senza fare ipotesi su persone reali, spiegami
in modo semplice: quali regole del CCNL Sanità sul periodo di comporto
devo controllare, quali documenti chiedere al lavoratore e quali errori
evitare. Indica gli articoli da verificare sul testo ufficiale.
```

IN SEDE

La delegata del lunedì voleva incollare certificati e lettera. Al posto suo scrive solo: profilo infermiere, malattia da 14 mesi, l'azienda annuncia la scadenza del comporto. L'IA le restituisce l'elenco dei punti da verificare nel CCNL e una scaletta per il colloquio. I documenti veri li legge lei, in sede, con il lavoratore. **Tempo risparmiato: lo stesso. Dati usciti: zero.**

Un secondo uso utile è far lavorare l'IA su un **modello vuoto**: una lettera con tutti i campi tra parentesi quadre, da completare a mano dopo, fuori dalla chat.

MODELLO CON SEGNAPOSTO COPIA E INCOLLA

```
Scrivi un modello di lettera all'ufficio personale per chiedere il
ricalcolo delle ferie non godute di un dipendente. Usa solo segnaposto
tra parentesi quadre per i dati: [NOME LAVORATORE], [MATRICOLA],
[PERIODO], [DATA]. Non inventare dati. Tono formale, massimo 15 righe.
```

4. Rileggere quello che hai già incollato

Molti di noi hanno già incollato qualcosa di troppo. Non serve il panico, serve **un controllo**. Apri la cronologia del tuo strumento, ritrova l'ultima conversazione di lavoro e rileggila con la tabella rosso-giallo-verde. Se trovi dati rossi, **cancella la conversazione** dalla cronologia (in 3.4 vediamo dove) e annota cosa è successo: servirà per il protocollo della segreteria (3.5).

CONTROLLO DI UN TESTO PRIMA DI INCOLLARLO COPIA E INCOLLA

Usalo solo su un testo che hai già ripulito tu: serve come seconda verifica, non come primo filtro.

```
Ti incollo un testo che ho già reso anonimo. Non riscriverlo.
Elenca soltanto gli elementi che potrebbero ancora far riconoscere una
persona (date precise, reparti piccoli, ruoli unici, età, luoghi,
dettagli sanitari) e per ciascuno proponi una generalizzazione.
Testo: [TESTO GIÀ ANONIMIZZATO]
```

DA RICORDARE

Prima di premere Invio, chiediti: **se questo testo finisse sul giornale, qualcuno riconoscerebbe il lavoratore?** Se la risposta è sì, non è pronto.

▸ La pratica

Rileggi l'ultimo testo che hai incollato in un'IA.

1. Apri la cronologia di ChatGPT, Claude o Gemini e cerca l'ultima conversazione legata al lavoro di sede.
2. Rileggi tutto ciò che hai scritto o allegato e segna con tre colori i dati rossi, gialli e verdi.
3. Per ogni dato rosso o giallo scrivi a fianco come avresti potuto sostituirlo (segnaposto, generalizzazione, domanda generale).
4. Se hai trovato dati rossi, elimina la conversazione e annota data e tipo di dato su un foglio: lo userai in 3.5.
5. Riscrivi il prompt in versione **zero dati** e verifica che dia una risposta altrettanto utile.

▸ Punti chiave da ricordare

- Ciò che incolli in un'IA online **esce dalla sede** e viene conservato da un fornitore esterno.
- **Salute** e **iscrizione sindacale** sono categorie particolari (art. 9 GDPR): non si incollano mai.
- Una persona è protetta anche se **identificabile** senza nome, da un insieme di dettagli.
- Gli **allegati** (PDF, foto, screenshot) portano con sé dati che nel testo non vedi.
- Quasi ogni compito si può fare sulla **struttura del problema** o su un **modello con segnaposto**.
- L'IA può fare da **seconda verifica** su un testo già ripulito, mai da primo filtro.
- Se hai già incollato dati rossi: **cancella**, annota, correggi l'abitudine.

▸ Mettiti alla prova

1. L'iscrizione di un lavoratore alla CISL è un dato comune o una categoria particolare? *(Una categoria particolare: l'art. 9 GDPR cita espressamente l'appartenenza sindacale.)*
2. Hai tolto il nome ma lasciato reparto, età e data dell'infortunio. Il testo è anonimo? *(No: la persona resta identificabile dall'insieme dei dettagli.)*
3. Perché non conviene chiedere all'IA di anonimizzare un testo originale con i dati veri? *(Perché per farlo devi incollare proprio i dati che vuoi proteggere: l'anonimizzazione si fa prima, a mano.)*
4. Una delibera aziendale pubblicata all'albo si può incollare? *(Sì, è un atto pubblico, ma controlla che non contenga allegati con dati di singoli dipendenti.)*

CISL FP Padova Rovigo · Formazione sindacale · Il caso dell'Ospedale di Valcorta è inventato a scopo didattico. Funzioni, piani e prezzi degli strumenti di IA cambiano spesso: verifica sempre sulle pagine ufficiali. Non inserire mai dati personali dei lavoratori negli strumenti di IA.